Fonctionnalités IT extraites du rapport d'audit Qualité Assurance pour mise en conformité à la réglementation ACPR

❖ Sommaire des fonctionnalités à développer

- Sur OS (Pour tous les comptes adhérents)
- Sur le Presence Management (avis GOOGLE)

I / Alerte réclamation= accusé de réception (pour le client final) sous 10 jours à compter de la réception d'une réclamation + notification adhérent d'une réponse à faire à son client dans un délai maximal de 60 jours

II /Rappel/Alerte de traitement de la réclamation

a) notification "push" 30 jours après de l'accusé de réception de la réclamation

b) Notification ''push'' 45 jours après de l'accusé de réception de la réclamation

III / ''Registre de traitement des réclamations'' = extraction des données liées aux réclamations reçues'

❖ Explication fonctionnalité à développer I/, II/ et III/

✓ **Définition d'une réclamation au sens de la réglementation ACPR :**
Une réclamation au sens de la réglementation ACPR est l'expression d'un mécontentement.

- On est en présence d'une réclamation lorsque le client exprime qu'il n'est
  - Pas d'accord, mécontent, insatisfait, anormal, injuste,
  - Conteste une décision
  - Demande la révision d'une situation

-> Ne sont pas considérées comme des réclamations de simples demandes d'information, d'explication ou de conseil.

I/ Alerte réclamation = accusé de réception sous 10 jours à compter de la réception de la réclamation + notification à l'adhérent d'une réponse à faire à son client dans délais maximal de 60 jours

= statut ''clôturé''

-> Centralisation de la réclamation sous tous les modes de réception =

- Avis

- courrier via une photo

- mail via un transfert en PDF = pop-up demandant les coordonnées principales (champs obligatoires)

ATTENTION : pour une réclamation déposée sur GOOGLE (PM) :

- Si adresse mail existante = utilisation de l'adresse

- Si avis anonyme = réponse à l'avis de manière neutre incitant le réclamant à contacter l'intermédiaire

  ✓ La réclamation doit être répertoriée au sein du rapport en ''attente du retour client'' du réclamant puis mise en statut ''rejetée'' sans réponse au bout de 10 jours.

-> L'accusé réception client final et la notification adhérent à envoyer au même moment lorsqu'une réclamation est reçue (avis déposé, courrier ou mail)

- Proposition de dénomination de la fonctionnalité :
  - Suite réception d'une réclamation : notifications à envoyer automatiquement
    - Envoyé au client final : ''RC : accusé de réception''
      - Proposition de texte : ''Nous accusons réception du dépôt de votre avis et vous en remercions. Une réponse vous sera apportée sous 60 jours.''

    - Envoyé à l'adhérent : ''Notification de dépôt d'une réclamation ''
      - Proposition de texte : '' Une réclamation a été déposée, nous vous invitons à y répondre dès maintenant. Un rappel vous sera envoyé dans un délai de 30 jours et une alerte dans un délai de 45 jours.''
      - Prévoir un message d'incitation à une réponse immédiate
      - Pour courrier ou mail = un bouton qui permette de répondre par mail

1/ Références réglementaires

Exigence réglementaire – Gestion des réclamations clients (Conformité ACPR – Code des assurances) appliquée à un outil de gestion des avis

- Toute réclamation émanant d'un client ou d'un ayant droit, quel que soit le canal de réception,
- Tout avis client exprimant une insatisfaction, dès lors qu'il est qualifié comme relevant du processus de réclamation.

2/ Champ d'application

L'outil doit couvrir :

- Toutes les réclamations de l'outil OS et de Google
  - Tous les avis clients négatifs
    - OS avis notés entre 0 et 4.9
    - Google avis notés 0 et 2.4
  - Tous les avis neutres avec dans un commentaire
    - OS avis notés de 5 à 7.4
    - Google avis noté de 2.5 à 3.7
    - Analyse du commentaire (prompt d'une IA)
  - Tous les avis positifs
    - OS avis notés de 7.5 à 10
    - Google avis noté de 3.8 à 5
    - Analyse du commentaire (prompt d'une IA)
- On est en présence d'une réclamation lorsque le client exprime qu'il n'est (mots clefs)
  - Pas d'accord, mécontent, insatisfait, qu'une situation est anormale, injuste

- Conteste une décision
- Demande la révision d'une situation

-> Ne sont pas considérées comme des réclamations des demandes :

- d' information
- d' explication
- de conseil.

3/ Événement déclencheur de la fonctionnalité

Règle métier principale (obligation)

Accusé de réception obligatoire

Pour chaque événement déclencheur, réception d'une réclamation, le système doit garantir :

- L'envoi d'un accusé de réception au client final dans **un délai maximum de 10 jours** calendaires à compter de la date de réception de la réclamation
  - Principe réglementaire
    - Notification ''push'' de rappel AR à 3 jours à compter du dépôt de la réclamation.
    - Notification ''push'' d'Alerte AR'' à 7 jours à compter du dépôt de la réclamation.

4/ Règles de notification

Gestion automatisée des délais

- Identifier les réclamations clients
- Envoyer automatiquement l'accusé de réception au client final de notre adhérent
- Créer une alerte de rappel à 30 jours puis à 45 jours

II / Rappel/Alerte de traitement d'une réclamation
= Statut ''en cours de traitement''

> > A généraliser à tous les adhérents

a) RAPPEL 30 jours après la notification de réception de la réclamation

b) ALERTE 45 jours après la notification de réception de la réclamation

- L'adhérent assureur lui est obligé au sens de l'ACPR
- Pour l'adhérent hors assurance ce mécanisme est une valeur ajoutée au traitement des insatisfactions

➢ <u>Proposition de dénomination des fonctionnalités</u>
  - a) ''Rappel traitement RC''
  - b) ''Alerte RC à traiter''

La fonctionnalité vise à garantir le **suivi effectif du traitement des réclamations**, par la mise en œuvre de **notifications de rappel automatiques (« push »)**, conformément aux exigences de diligence et de qualité de traitement imposées par l'ACPR.

Expression d'une insatisfaction quelque soit la forme d'envoi

f

1. Références réglementaires

- Recommandation **ACPR 2016-R-02** relative au traitement des réclamations ;
- Exigence de réponse définitive dans un **délai maximal de deux (2) mois** à compter de la réception de la réclamation (hors cas particuliers dûment justifiés).

2. Champ d'application

La fonctionnalité s'applique :

- Aux **réclamations clients**, y compris celles issues d'**avis neutres ou négatifs qualifiés comme réclamations** ;
- Tant qu'aucune **réponse définitive** n'a été apportée à la réclamation.
- Tant que le **statut du traitement** n'est pas passé en ''Clôturé''

3. Événement déclencheur de la fonctionnalité

<u>3.1. Point de départ</u>

Le point de départ du mécanisme de rappel est :

- La date d'envoi de l'accusé de réception de la réclamation.

4. Règles de notification « push »

4.1. Premier rappel – J + 30 jours = Si la réclamation est toujours en statut *en cours de traitement*

L'outil doit déclencher automatiquement :

- Une notification "push" de rappel de traitement (réponse),
- **Un 30 jours** après la date d'envoi de l'accusé de réception,

Objectif réglementaire :
Assurer le respect du principe de diligence et anticiper le délai maximal de réponse.

4.2. Second rappel – J + 45 jours = Si la réclamation est toujours en statut *en cours de traitement*

L'outil doit déclencher automatiquement :

- Une notification "push" de niveau renforcé,
- **Deux 45 jours** après la date d'envoi de l'accusé de réception,
- Si aucune réponse définitive n'a été enregistrée et que la réclamation est toujours *en cours de traitement*

4. Règles Objectifs réglementaires Gestion des non-conformités

- Alerter sur un **risque de non-conformité ACPR** lié au dépassement du délai réglementaire de réponse.

En cas de dépassement du délai de deux 60 jours sans réponse définitive :

- La réclamation doit être identifiée comme à risque réglementaire,
- Le système doit permettre son inclusion dans les reportings de non-conformité.

III/ '' Registre de traitement des réclamations'' = extraction des données liées aux réclamations reçues

> Proposition de dénomination de la fonctionnalité :
  - ''Registre des RC''

- **Objet de la fonctionnalité**

La fonctionnalité a pour objet de permettre l'extraction structurée, fiable et exhaustive des données relatives aux réclamations clients, en vue de la constitution, de la tenue et de la mise à disposition d'un Registre des réclamations, conformément aux exigences de la réglementation ACPR

1. Références réglementaires

- Recommandation ACPR 2016-R-02 relative au traitement des réclamations ;
- Exigences de gouvernance et de contrôle interne en matière de protection de la clientèle ;
- Attentes ACPR en matière de traçabilité, de pilotage et de reporting des réclamations.

2 . Champ d'application et Événement déclencheur de la fonctionnalité

La fonctionnalité couvre :

- L'ensemble des réclamations clients
- Les avis clients assimilés à des réclamations
- Les réclamations sous statut clôturées et sous statut en cours
- La description actions correctrices mises en œuvre.

3. Règles d'extraction

3.1 Données devant être extraites : Identification de la réclamation

- Un identifiant unique de la réclamation (nom et prénom du réclamant),
- La nature de l'entrée (réclamation directe / avis client assimilé),
- Le canal de réception (courrier, avis, mail)
- Description de la réclamation (cause)

3.2 Dates réglementaires clés

- La date de réception de la réclamation ou de qualification de l'avis,
- La date d'envoi de l'accusé de réception,
- La date de réponse définitive,

3.3 Données de traitement

- Le statut de la réclamation (en cours, clôturée, en retard, non conforme)
- Les actions correctives

4. Règles Objectifs réglementaires du Registre des réclamations

Le Registre des réclamations doit permettre :

- Le suivi exhaustif des réclamations reçues ;
- L'analyse des délais et de la qualité de traitement ;
- La mise à disposition des informations lors :
    - Des contrôles internes,
    - Des audits,
    - Des inspections ACPR.